

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **고수(固守)하다**: 자기의 주장이나 태도 따위를 굳게 지키다.
동의어: 견지(堅持)하다, 고집(固執)하다
반의어: 철회(撤回)하다
예문: 그는 끝까지 자신의 입장을 고수하여 한 치도 양보하지 않았다.
2. **간주(看做)하다**: 상태, 모양, 성질 따위로 보거나 그렇다고 여기다.
동의어: 인정(認定)하다, 취급(取扱)하다
예문: 기한 내에 이의를 제기하지 않으면 동의한 것으로 간주한다.
3. **옹호(擁護)하다**: 두둔하고 편들어 감싸 보호하다.
동의어: 변호(辯護)하다, 지지(支持)하다
반의어: 비판(批判)하다
예문: 그는 소수자의 권리를 옹호하는 활동에 앞장서 왔다.
4. **일견(一見)**: 한 번 봄. 또는 얼핏 보기에.
동의어: 언뜻, 얼핏
예문: 그의 제안은 일견 합리적으로 보였으나, 자세히 따져 보면 허점이 많았다.
5. **정체(停滯)하다**: 나아가지 못하고 한 자리에 머물러 있다.
동의어: 침체(沈滯)하다, 답보(踏步)하다
반의어: 진보(進步)하다
예문: 경기가 오랫동안 정체하여 실업률이 높아졌다.
6. **간극(間隙)**: 사이에 벌어진 틈. 또는 서로 다른 두 대상 사이의 차이나 거리.
동의어: 틈새, 격차(格差)
예문: 세대 간 간극이 커지면서 소통의 어려움이 심해졌다.
7. **문언(文言)**: 문서나 법률 조항에 적힌 글의 내용.
동의어: 조문(條文), 법문(法文)
예문: 계약서의 문언을 꼼꼼히 확인한 뒤에 서명해야 한다.
8. **총칭(總稱)하다**: 여러 가지를 한데 묶어 통틀어 부르다.
동의어: 통칭(通稱)하다
예문: 쌀, 보리, 밀 등 곡류를 총칭하여 양곡이라 한다.
9. **포괄(包括)하다**: 일정한 대상이나 범위를 모두 아울러 포함하다.
동의어: 아우르다, 망라(網羅)하다
반의어: 배제(排除)하다
예문: 이 정책은 사회 전 분야를 포괄하는 종합 대책으로 마련되었다.
10. **미신적(迷信的)**: 비과학적이거나 비합리적인 믿음에 근거하는.
예문: 일식이 불길한 징조라는 것은 미신적인 해석에 불과하다.
11. **인위적(人爲的)**: 사람의 힘으로 꾸미거나 만들어 낸. 자연 그대로가 아닌.
동의어: 작위적(作爲的)
반의어: 자연적(自然的)
예문: 인위적으로 조성한 호수 주변에 공원이 들어섰다.
12. **도모(圖謀)하다**: 어떤 일을 이루기 위하여 대책과 방법을 세우다.
동의어: 꾀하다, 모색(摸索)하다
예문: 기업은 매출 증대를 도모하기 위해 신제품 개발에 투자했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

13. **저해(沮害)하다**: 막아서 해를 끼치거나 방해하다.
동의어: 방해(妨害)하다, 저지(阻止)하다
반의어: 촉진(促進)하다
예문: 과도한 규제가 기술 혁신을 저해하는 요인으로 지적되었다.
14. **빚대다**: 직접 말하지 않고 다른 것에 비유하여 돌려서 나타내다.
동의어: 비유(比喻)하다, 에둘러 말하다
예문: 그는 회사의 경영 상태를 침몰하는 배에 빚대어 표현했다.
15. **인습적(因襲的)**: 오래전부터 이어져 내려오는 관습에 의한. 또는 낡은 관례를 그대로 따르는.
동의어: 관습적(慣習的), 구태의연(舊態依然)하다
반의어: 혁신적(革新的)
예문: 인습적인 사고방식에서 벗어나야 새로운 변화를 이끌 수 있다.
16. **원천(原天) 무효(無效)**: 처음부터 아무런 법적 효력이 없음.
반의어: 유효(有效)
예문: 사기에 의한 계약은 원천 무효로 처리된다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

일반적으로 법적 의제란 실제로는 사실이 아닌 어떤 것을 법적으로는 마치 사실인 것처럼 취급하고 반대되는 증거가 있다 하더라도 그와 같은 취급을 고수하려는 것을 의미한다. 가령 일정 기간 이상 생사가 확인되지 않는 사람에 대해 법원이 실종 선고를 내리면 그 사람은 사망한 것으로 간주되어, 법원이 다시 실종 선고를 취소하기 전에는 설령 그가 살아 있다 하더라도 법적으로 여전히 사망한 것으로 취급되는데, 이러한 결과가 바로 법적 의제에 따른 것이라 할 수 있다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 실제로는 사실이 아닌 어떤 것을 _____으로는 마치 사실인 것처럼 _____하고 반대되는 _____가 있다 하더라도 그와 같은 취급을 _____하려는 것. • 2 법적 의제의 _____(예시) -3 일정 기간 이상 _____가 확인되지 않는 사람에 대해 법원이 _____를 내리면 → _____한 것으로 간주됨. -4 법원이 다시 실종 선고를 _____하기 전에는 설령 그가 _____ 하더라도 법적으로 여전히 _____한 것으로 취급됨. 중심 내용 _____
법적 의제의 활용에 대해서는 다양한 평가가 존재해 왔다. 벤담은 이를 가장 해롭고 비열한 거짓말이라 비판하는데, 그에 의하면 정의를 실현하는 일에 의제를 동원하는 것은 거래를 한다면서 사기나 치는 것과 같다. 반면에 블랙스톤은 법적 의제가 바람직한 목표의 제도적 달성에 어색하게나마 기여한다는 점에서 매우 유용한 수단이라며 옹호한 바 있다.	2) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 법적 의제의 활용에 대한 다양한 _____ • 2 _____의 비판 : 법적 의제를 가장 _____ 거짓말이라 비판함. -(부연) 정의를 실현하는 일에 의제를 동원하는 것은 _____를 한다면서 _____나 치는 것과 같다고 봄. • 3 _____의 옹호 : 법적 의제가 바람직한 _____의 _____ 달성에 어색하게나마 _____한다는 점에서 매우 _____ 수단이 라고 봄. -(대비) 중심 내용 _____
메인도 일견 법적 의제의 유용성을 인정하는 입장을 제시한다. 그는 정체된 사회와 진보하는 사회의 차이를 지적하면서 법적 의제가 가지는 규범적 의의를 설명한다. 사회적 필요와 법 사이에 거리가 있을 때, 정체된 사회에서는 법이 문명의 발달에 족쇄로 작용함으로써 그러한 간극이 해소되는 반면, 진보하는 사회에서는 문명이 발달해 가면서 법이 뒤처지게 될 때마다 법이 끊임없이 변화에 적응함으로써 틈새가 메워지는데, 후자의 경우 법적 의제는 바로 그와 같은 사회와 법의 조화를 이끌어 내는 장치 중의 하나였다는 것이다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 _____도 일견 법적 의제의 _____을 인정하는 입장을 제시함. • 2 _____ 사회와 _____ 사회의 차이를 지적하면서 법적 의제의 _____ 의의를 설명함. • 3 사회적 필요와 법 사이에 _____가 있을 때 -(조건) -4 _____ 사회 : 법이 문명의 발달에 _____로 작용함으로써 간극이 해소됨. -5 _____ 사회 : 문명이 발달해 가면서 법이 _____ 될 때마다 법이 끊임없이 _____에 적응함으로써 틈새가 메워짐. • 4 후자(진보하는 사회)의 경우 법적 의제는 _____와 _____의 _____를 이끌어 내는 장치 중의 하나였음. -(결과) 중심 내용 _____
메인은 법적 의제를 다음의 두 가지 방식으로 이해할 것을 제안한다. 즉 좁은 의미의 법적 의제는 사실에 부합하지 않는 진술이 부인되지 않도록 법적인 힘이 가해진 것으로서, 앞에서 언급했던 일반적 의미의 법적 의제와 별반 다르지 않다. 반면	4) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 메인은 법적 의제를 _____ 방식으로 이해할 것을 제안함.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

에 넓은 의미의 법적 의제는 법 규칙의 문언은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 가정을 총칭하는 것으로서, 좁은 의미의 법적 의제도 이에 포괄된다. 메인은 법적 의제가 갖는 도구적 유용성이 이 같은 이해 방식을 통해 보다 명확히 드러날 수 있음을 보여 주고 있다. 그에 따르면 특히 유년기의 사회 단계에서 사람들은 법이 변한다는 것에 대해 미신적인 거부감을 지니고 있었기 때문에, 간혹 법을 개선해야 할 필요가 생겼을 때 실제로는 분명 법에 변화를 주었음에도 불구하고 법이 흔들림 없이 자리를 지키고 있다는 믿음을 그들에게 심어 줘야만 했다. 실로 법적 의제는 그러한 임무를 수행하는 데 최적화된 장치였다.

- 2 _____ 법적 의제 : _____에 부합하지 않는 진술이 _____ 않도록 _____ 힘이 가해진 것. → 일반적 의미의 법적 의제와 별반 다르지 않음.
- 3 _____ 법적 의제 : 법 규칙의 _____은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 _____을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 _____을 총칭하는 것. → _____도 이에 포괄됨. -(대비)
- 4 법적 의제의 _____ 유용성이 이 같은 이해 방식을 통해 보다 명확히 드러남.
- 5 _____ 사회 단계에서의 법적 의제의 역할 -(부연)
 - 6 사람들은 법이 _____는 것에 대해 _____ 거부감을 지님.
 - 7 법을 _____해야 할 필요가 생겼을 때, 실제로는 법에 _____를 주었음에도 법이 _____ 자리를 지키고 있다는 _____을 심어 줘야만 했음.
 - 8 법적 의제는 그러한 임무를 수행하는 데 _____ 장치였음.

중심 내용 _____

이러한 시각에서 메인은 법적 의제에 대한 벤담의 비판이 단지 그의 무지를 드러냈을 뿐이라고 말한다. 그러나 동시에 메인은 법적 의제의 유용성을 근거로 그것이 좀 더 법체계 속에 뿌리내릴 수 있어야 한다고 보는 견해에 대해서는 반대의 의사를 분명히 밝히고 있다. 그는 사회 발달의 특정 단계에서 의제가 법의 엄격함을 극복하는 유용한 수단이었으며, 특히 생물학적 타인들 사이에 인위적인 가족관계의 형성을 가능케 하는 입양이라는 의제가 없었다면 사회가 어떻게 세대 단절로 인한 소멸 위기를 극복하고 문명을 위한 기반을 축적할 수 있었을지 상상하기도 어렵다고 말한다. 그럼에도 불구하고 법적 의제는 분명 거친 장치이기 때문에 성숙한 사회가 여전히 이 같은 장치를 통해 유용한 결과를 도모하려는 것은 적절치 않다는 것이다. 구체적으로 그는 법적 의제가 근대적인 법체계에서 필요로 하는, 이른바 개념들의 체계적 분류를 저해하는 문제점을 지니고 있다고 지적한다. 법적 의제가 종종 등장하는 영미의 법정 풍경을 빚낸 것으로 알려진 한 예에서처럼 만일 판사가 "A와 B 사이의 혼인은 x라는 목적을 위해서는 유효한 것으로 보지만, y라는 목적을 위해서는 원천 무효로 볼 것이다."라고 선언한다면, 혼인이 유효하게 성립하기 위한 법적 조건을 조리 있게 기술하는 일은 결코 쉽지 않을 것이다.

5)
중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 메인은 벤담의 비판이 단지 그의 _____를 드러냈을 뿐이라고 봄.
- 2 그러나 메인은 법적 의제가 좀 더 법체계 속에 _____수 있어야 한다는 견해에 _____함.
- 3 사회 발달의 특정 단계에서 의제가 법의 _____을 극복하는 _____수단이었음. -(부연)
 - 4 _____이라는 의제가 없었다면 사회가 _____로 인한 소멸 위기를 극복하고 _____을 위한 기반을 축적하기 어려웠을 것. -(예시)
- 5 그럼에도 법적 의제는 분명 _____장치이므로, _____사회가 이를 통해 유용한 결과를 도모하려는 것은 _____않음.
- 6 법적 의제가 근대적인 법체계에서 필요로 하는 개념들의 _____를 _____하는 문제점이 있음.
 - 7 영미의 법정 풍경을 _____예 -(예시) : 판사가 혼인을 x라는 목적에서는 _____, y라는 목적에서는 _____로 본다면, 혼인의 _____조건을 조리 있게 기술하기 어려움.

중심 내용 _____

메인의 경계에도 불구하고 근대적인 법체계의 현실에는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠다. 심지어 그 본질이 의제라는 점조차 쉽게 드러나지 않는 경우도 종종 있다. 그 대표적인 사례로는 법원이 새로운 사실관계를 해결하기 위한 규칙을 어디까지나 기존의 법으로부터 발견할 뿐이라 주장하지만 실제로는 법 자체를 변경한 것으로 평가되는 상황을 들 수 있다. 옛 법은 이미 폐지되었지만, 법의 발견이라는 인습적 언어의 장막 아래서 의제는 단지 법이 조금 유연해졌을 뿐이라 속삭이

6)
중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 메인의 _____에도 불구하고 근대적인 법체계의 현실에는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠음.
- 2 그 _____이 의제라는 점조차 쉽게 _____않는 경우도 종종 있음.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

고 있는 것이다.

- 3 대표적 사례 : 법원이 새로운 사실관계를 해결하기 위한 규칙을 기존의 법으로부터 _____ 할 뿐이라 주장하지만, 실제로는 법 _____를 _____한 것으로 평가됨. -(예시)
- 4 옛 법은 이미 _____ 되었지만, 법의 _____이라는 _____ 언어의 장막 아래서 의제는 단지 법이 조금 _____을 뿐이라 속삭이고 있음.

중심 내용 _____

글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____란 실제로는 사실이 아닌 어떤 것을 법적으로는 마치 사실인 것처럼 취급하고, 반대되는 증거가 있더라도 그 취급을 _____하려는 것을 의미한다. 이에 대해 _____은 가장 해롭고 비열한 거짓말이라 비판하였고, _____은 바람직한 목표의 _____달성에 기여하는 유용한 수단이라 옹호하였다. _____은 _____사회와 _____사회의 차이를 지적하며 법적 의제의 _____의의를 설명하는데, 진보하는 사회에서 법적 의제는 _____와 _____의 _____를 이끌어 내는 장치 중 하나였다고 본다. 메인은 법적 의제를 _____의미와 _____의미로 나누어 이해할 것을 제안하며, 특히 _____사회 단계에서 법이 변한다는 것에 대한 _____거부감 때문에 법적 의제가 _____장치로 기능했다고 설명한다. 그러나 메인은 법적 의제가 _____장치이므로 _____사회에서는 이를 통해 유용한 결과를 도모하는 것이 적절치 않다고 보며, 근대적인 법체계에서 요구하는 개념들의 _____를 _____하는 문제점을 지적한다. 그럼에도 불구하고 근대적 법체계의 현실에는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠으며, 법의 _____이라는 _____언어의 장막 아래서 의제가 여전히 작동하고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____의 개념과 의의

_____란 실제로는 사실이 아닌 것을 법적으로 사실인 것처럼 취급하고, 반대 증거가 있더라도 그 취급을 _____하는 것이다. 이는 법과 사회적 현실 사이의 _____을 메우기 위한 법적 장치로서, 법의 _____을 극복하고 사회 변화에 _____하게 대처할 수 있도록 하는 기능을 한다. 대표적인 예로 _____가 있는데, 일정 기간 이상 생사가 확인되지 않는 사람을 _____한 것으로 간주하는 것이다.

포인트 2. _____에 대한 학자들의 평가

_____은 법적 의제를 가장 해롭고 _____ 거짓말이라 비판하며, 정의 실현에 의제를 동원하는 것은 _____나 치는 것과 같다고 보았다. 반면 _____은 _____목표의 제도적 달성에 기여하는 _____수단이라 옹호하였다. _____은 일견 유용성을 인정하되, _____사회에서만 효과적이며 _____사회에서는 적절치 않다고 보는 균형 잡힌 입장을 제시하였다.

포인트 3. 메인의 법적 의제 이해 방식 — _____의 의미와 _____의 의미

_____의 의미의 법적 의제는 사실에 _____하지 않는 진술이 부인되지 않도록 _____힘이 가해진 것으로, 일반적 의미와 유사하다. _____의 의미의 법적 의제는 법 규칙의 _____은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 _____을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 _____을 총칭하며, 좁은 의미를 포괄한다. 메인은 이러한 구분을 통해 법적 의제의 _____유용성이 보다 명확히 드러남을 보여 주었다.

포인트 4. 법적 의제의 한계와 근대적 법체계에서의 현실

메인은 법적 의제가 _____장치이므로 _____사회에서 이를 통해 유용한 결과를 도모하는 것은 적절치 않다고 보며, 특히 근대적 법체계에서 요구하는 개념들의 _____를 _____한다는 점을 문제점으로 지적하였다. 그러나 현실에서는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠으며, 법원이 기존의 법으로부터 규칙을 _____할 뿐이라 주장하지만 실제로는 법 자체를 _____하는 사례에서처럼, 법의 발견이라는 _____언어의 장막 아래 의제가 여전히 작동하고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 법적 의제에 대한 학자별 평가 (비교형)

학자	법적 의제에 대한 입장	핵심 논거
벤담	가장 해롭고 _____이라 _____	정의 실현에 의제를 동원하는 것은 _____나 치는 것과 같음
블랙스톤	바람직한 _____의 제도적 달성에 기여하는 _____수단이라 _____	어색하게나마 _____한다는 점에서 유용함
메인	일견 _____을 인정하되, _____사회에서는 _____않다고 봄	_____장치이므로 개념의 _____를 _____함

포인트 2. 메인의 법적 의제 이해 방식 (비교형)

구분	좁은 의미의 법적 의제	넓은 의미의 법적 의제
정의	_____에 부합하지 않는 진술이 _____않도록 _____힘이 가해진 것	법 규칙의 _____은 그대로인 채 실제적 작용이 바뀐 _____을 숨기는 일체의 _____
범위	일반적 의미의 법적 의제와 _____	좁은 의미의 법적 의제를 _____함

포인트 3. 사회 발달 단계별 법적 의제의 역할 (비교형)

구분	유년기/진보하는 사회	성숙한 사회
법적 의제의 필요성	법이 변한다는 것에 대한 _____거부감 → 법적 의제가 _____장치로 기능	법적 의제는 _____장치이므로 유용한 결과 도모에 _____않음
문제점	—	개념들의 _____를 _____함

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

일반적으로 법적 의제란 실제로는 사실이 아닌 어떤 것을 법적으로는 마치 사실인 것처럼 취급하고 반대되는 증거가 있다 하더라도 그와 같은 취급을 고수하려는 것을 의미한다.(법적 의제의 개념) 가령 일정 기간 이상 생사가 확인되지 않는 사람에 대해 법원이 실종 선고를 내리면 그 사람은 사망한 것으로 간주되어, 법원이 다시 실종 선고를 취소하기 전에는 설령 그가 살아 있다 하더라도 법적으로 여전히 사망한 것으로 취급되는데, 이러한 결과가 바로 법적 의제에 따른 것이라 할 수 있다.(법적 의제의 예 -실종 선고)	1) 중심어(구) 법적 의제, 실종 선고 문장 독해 • 1 법적 의제의 개념 : 실제로는 사실이 아닌 어떤 것을 법적으로는 마치 사실인 것처럼 취급하고 반대되는 증거가 있다 하더라도 그와 같은 취급을 고수하려는 것. • 2 법적 의제의 예 -(예시) -3 일정 기간 이상 생사가 확인되지 않는 사람에 대해 법원이 실종 선고를 내리면 → 사망한 것으로 간주됨. -4 법원이 다시 실종 선고를 취소하기 전에는 설령 그가 살아 있다 하더라도 법적으로 여전히 사망한 것으로 취급됨. 중심 내용 법적 의제의 개념과 실종 선고의 예시
법적 의제의 활용에 대해서는 다양한 평가가 존재해 왔다.(법적 의제에 대한 다양한 평가 도입) 벤담은 이를 가장 해롭고 비열한 거짓말이라 비판하는데, 그에 의하면 정의를 실현하는 일에 의제를 동원하는 것은 거래를 한다면서 사기나 치는 것과 같다.(벤담의 비판 -법적 의제 = 비열한 거짓말) 반면에 블랙스톤은 법적 의제가 바람직한 목표의 제도적 달성에 어색하게나마 기여한다는 점에서 매우 유용한 수단이라며 옹호한 바 있다.(블랙스톤의 옹호 -법적 의제 = 유용한 수단)	2) 중심어(구) 벤담, 블랙스톤 문장 독해 • 1 법적 의제의 활용에 대한 다양한 평가 • 2 벤담의 비판 : 법적 의제를 가장 해롭고 비열한 거짓말이라 비판함. -(부연) 정의를 실현하는 일에 의제를 동원하는 것은 거래를 한다면서 사기나 치는 것과 같다고 봄. • 3 블랙스톤의 옹호 : 법적 의제가 바람직한 목표의 제도적 달성에 어색하게나마 기여한다는 점에서 매우 유용한 수단이라고 봄. -(대비) 중심 내용 법적 의제에 대한 벤담의 비판과 블랙스톤의 옹호
메인도 일견 법적 의제의 유용성을 인정하는 입장을 제시한다.(메인의 입장 도입) 그는 정체된 사회와 진보하는 사회의 차이를 지적하면서 법적 의제가 가지는 규범적 의의를 설명한다.(정체된 사회 vs 진보하는 사회) 사회적 필요와 법 사이에 거리가 있을 때, 정체된 사회에서는 법이 문명의 발달에 족쇄로 작용함으로써 그러한 간극이 해소되는 반면, 진보하는 사회에서는 문명이 발달해 가면서 법이 뒤처지게 될 때마다 법이 끊임없이 변화에 적응함으로써 틈새가 메워지는데,(정체된 사회: 법이 족쇄 → 간극 해소 / 진보하는 사회: 법이 변화에 적응 → 틈새 메워짐) 후자의 경우 법적 의제는 바로 그와 같은 사회와 법의 조화를 이끌어 내는 장치 중의 하나였다는 것이다.(진보하는 사회에서 법적 의제의 역할 = 사회와 법의 조화)	3) 중심어(구) 메인, 정체된 사회, 진보하는 사회 문장 독해 • 1 메인도 일견 법적 의제의 유용성을 인정하는 입장을 제시함. • 2 정체된 사회와 진보하는 사회의 차이를 지적하면서 법적 의제의 규범적 의의를 설명함. • 3 사회적 필요와 법 사이에 거리가 있을 때 -(조건) -4 정체된 사회 : 법이 문명의 발달에 족쇄로 작용함으로써 간극이 해소됨. -5 진보하는 사회 : 문명이 발달해 가면서 법이 뒤처지게 될 때마다 법이 끊임없이 변화에 적응함으로써 틈새가 메워짐. • 4 후자(진보하는 사회)의 경우 법적 의제는 사회와 법의 조화를 이끌어 내는 장치 중의 하나였음. -(결과) 중심 내용 메인의 관점에서 정체된 사회와 진보하는 사회에서의 법적 의제의 역할
메인은 법적 의제를 다음의 두 가지 방식으로 이해할 것을 제안한다.(메인의 법적 의제 이해 방식 도입) 즉 좁은 의미의 법적 의제는 사실에 부합하지 않는 진술이 부인되지 않도록 법적 힘이 가해진 것으로서, 앞에서 언급했던 일반적 의미의 법적 의제와 별반 다르지 않다.(좁은 의미의 법적 의제 = 일반	4) 중심어(구) 좁은 의미의 법적 의제, 넓은 의미의 법적 의제 문장 독해 • 1 메인은 법적 의제를 두 가지 방식으로 이해할 것을 제안함. • 2 좁은 의미의 법적 의제 : 사실에 부합하지 않는 진술이 부인되

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

적 의미) 반면에 넓은 의미의 법적 의제는 법 규칙의 문언은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 가정을 총칭하는 것으로서, 좁은 의미의 법적 의제도 이에 포괄된다. (넓은 의미의 법적 의제 → 좁은 의미를 포괄) 메인은 법적 의제가 갖는 도구적 유용성이 이 같은 이해 방식을 통해 보다 명확히 드러날 수 있음을 보여 주고 있다. (두 가지 이해 방식의 의의) 그에 따르면 특히 유년기의 사회 단계에서 사람들은 법이 변한다는 것에 대해 미신적인 거부감을 지니고 있었기 때문에, 간혹 법을 개선해야 할 필요가 생겼을 때 실제로는 분명 법에 변화를 주었음에도 불구하고 법이 흔들림 없이 자리를 지키고 있다는 믿음을 그들에게 심어 줘야만 했다. (유년기 사회에서 법적 의제가 필요했던 이유 -미신적 거부감) 실로 법적 의제는 그러한 임무를 수행하는 데 최적화된 장치였다. (법적 의제의 도구적 기능)	지 않도록 법적인 힘이 가해진 것. → 일반적 의미의 법적 의제와 별반 다르지 않음. • 3 넓은 의미의 법적 의제 : 법 규칙의 문언은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 가정을 총칭하는 것. → 좁은 의미의 법적 의제도 이에 포괄됨. -(대비) • 4 법적 의제의 도구적 유용성이 이 같은 이해 방식을 통해 보다 명확히 드러남. • 5 유년기의 사회 단계에서의 법적 의제의 역할 -(부연) -6 사람들은 법이 변한다는 것에 대해 미신적인 거부감을 지님. -7 법을 개선해야 할 필요가 생겼을 때, 실제로는 법에 변화를 주었음에도 법이 흔들림 없이 자리를 지키고 있다는 믿음을 심어 줘야만 했음. -8 법적 의제는 그러한 임무를 수행하는 데 최적화된 장치였음. 중심 내용 메인의 법적 의제 이해 방식(좁은 의미/넓은 의미)과 유년기 사회에서의 역할
이러한 시각에서 메인은 법적 의제에 대한 벤담의 비판이 단지 그의 무지를 드러냈을 뿐이라고 말한다. (메인의 벤담 비판에 대한 반박) 그러나 동시에 메인은 법적 의제의 유용성을 근거로 그것이 좀 더 법체계 속에 뿌리내릴 수 있어야 한다고 보는 견해에 대해서는 반대의 의사를 분명히 밝히고 있다. (법적 의제의 제도적 정착에 반대) 그는 사회 발달의 특정 단계에서 의제가 법의 엄격함을 극복하는 유용한 수단이었으며, 특히 생물학적 타인들 사이에 인위적인 가족관계의 형성을 가능케 하는 입양이라는 의제가 없었다면 사회가 어떻게 세대 단절로 인한 소멸 위기를 극복하고 문명을 위한 기반을 축적할 수 있었을지 상상하기도 어렵다고 말한다. (법적 의제의 유용성 인정 -입양의 예) 그럼에도 불구하고 법적 의제는 분명 거친 장치이기 때문에 성숙한 사회가 여전히 이 같은 장치를 통해 유용한 결과를 도모하려는 것은 적절치 않다는 것이다. (성숙한 사회에서 법적 의제의 한계) 구체적으로 그는 법적 의제가 근대적인 법체계에서 필요로 하는, 이른바 개념들의 체계적 분류를 저해하는 문제점을 지니고 있다고 지적한다. (문제점: 개념의 체계적 분류 저해) 법적 의제가 종종 등장하는 영미의 법정 풍경을 빚댄 것으로 알려진 한 예에서처럼 만일 판사가 "A와 B 사이의 혼인은 x라는 목적을 위해서는 유효한 것으로 보지만, y라는 목적을 위해서는 원천 무효로 볼 것이다."라고 선언한다면, 혼인이 유효하게 성립하기 위한 법적 조건을 조리 있게 기술하는 일은 결코 쉽지 않을 것이다. (영미 법정 예시 -혼인의 유효/무효 판단의 어려움)	5) 중심어(구) 벤담 비판 반박, 거친 장치, 체계적 분류 저해 문장 독해 • 1 메인은 벤담의 비판이 단지 그의 무지를 드러냈을 뿐이라고 봄. • 2 그러나 메인은 법적 의제가 좀 더 법체계 속에 뿌리내릴 수 있어야 한다는 견해에 반대함. • 3 사회 발달의 특정 단계에서 의제가 법의 엄격함을 극복하는 유용한 수단이었음. -(부연) -4 입양이라는 의제가 없었다면 사회가 세대 단절로 인한 소멸 위기를 극복하고 문명을 위한 기반을 축적하기 어려웠을 것. -(예시) • 5 그럼에도 법적 의제는 분명 거친 장치이므로, 성숙한 사회가 이를 통해 유용한 결과를 도모하려는 것은 적절치 않음. • 6 법적 의제가 근대적인 법체계에서 필요로 하는 개념들의 체계적 분류를 저해하는 문제점이 있음. -7 영미의 법정 풍경을 빚댄 예 -(예시) : 판사가 혼인을 x라는 목적에서는 유효, y라는 목적에서는 원천 무효로 본다면, 혼인의 법적 성립 조건을 조리 있게 기술하기 어려움. 중심 내용 법적 의제의 유용성 인정과 동시에 성숙한 사회에서의 한계 및 체계적 분류 저해 문제
메인의 경계에도 불구하고 근대적인 법체계의 현실에는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠다. (근대 법체계에서 법적 의제의 지속) 심지어 그 본질이 의제라는 점조차 쉽게 드러나지 않는 경우도 종종 있다. (의제의 은폐성) 그 대표적인 사례로는 법원이 새로운 사실관계를 해결하기 위한 규칙을 어디까지나 기존의 법으로부터 발견할 뿐이라 주장하지만 실제로는 법 자	6) 중심어(구) 근대적 법체계의 현실, 법의 발견 문장 독해 • 1 메인의 경계에도 불구하고 근대적인 법체계의 현실에는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠음. • 2 그 본질이 의제라는 점조차 쉽게 드러나지 않는 경우도 종종

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

체를 변경한 것으로 평가되는 상황을 들 수 있다.(법의 발견 vs 법의 변경 -대표적 사례) 옛 법은 이미 폐지되었지만, 법의 발견이라는 인습적 언어의 장막 아래서 의제는 단지 법이 조금 유연해졌을 뿐이라 속삭이고 있는 것이다.(인습적 언어의 장막 아래 의제의 지속)	있음. •3 대표적 사례 : 법원이 새로운 사실관계를 해결하기 위한 규칙을 기존의 법으로부터 발견할 뿐이라 주장하지만, 실제로는 법 자체를 변경한 것으로 평가됨. -(예시) •4 옛 법은 이미 폐지되었지만, 법의 발견이라는 인습적 언어의 장막 아래서 의제는 단지 법이 조금 유연해졌을 뿐이라 속삭이고 있음. 중심 내용 메인의 경계에도 불구하고 근대 법체계에서 법적 의제의 지속 글의 주제 : 법적 의제의 개념, 학자들의 평가, 메인의 이해 방식 및 한계, 그리고 근대 법체계에서의 지속
--	--

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

법적 의제란 실제로는 사실이 아닌 어떤 것을 법적으로는 마치 사실인 것처럼 취급하고, 반대되는 증거가 있더라도 그 취급을 **고수**하려는 것을 의미한다. 이에 대해 **벤담**은 가장 해롭고 비열한 거짓말이라 비판하였고, **블랙스톤**은 바람직한 목표의 **제도적** 달성에 기여하는 유용한 수단이라 옹호하였다. **메인**은 **정체된** 사회와 **진보하는** 사회의 차이를 지적하며 법적 의제의 **규범적** 의미를 설명하는데, 진보하는 사회에서 법적 의제는 **사회**와 **법의 조화**를 이끌어 내는 장치 중 하나였다고 본다. 메인은 법적 의제를 **좁은** 의미와 **넓은** 의미로 나누어 이해할 것을 제안하며, 특히 **유년기의** 사회 단계에서 법이 변한다는 것에 대한 **미신적인** 거부감 때문에 법적 의제가 **최적화**된 장치로 기능했다고 설명한다. 그러나 메인은 법적 의제가 **거친** 장치이므로 **성숙한** 사회에서는 이를 통해 유용한 결과를 도모하는 것이 적절치 않다고 보며, 근대적인 법체계에서 요구하는 개념들의 **체계적 분류**를 **저해**하는 문제점을 지적한다. 그럼에도 불구하고 근대적 법체계의 현실에는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠으며, 법의 **발견**이라는 **인습적** 언어의 장막 아래서 의제가 여전히 작동하고 있다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 법적 의제의 개념과 의의

법적 의제란 실제로는 사실이 아닌 것을 법적으로 사실인 것처럼 취급하고, 반대 증거가 있더라도 그 취급을 **고수**하는 것이다. 이는 법과 사회적 현실 사이의 **간극**을 메우기 위한 법적 장치로서, 법의 **엄격함**을 극복하고 사회 변화에 **유연**하게 대처할 수 있도록 하는 기능을 한다. 대표적인 예로 **실종 선고**가 있는데, 일정 기간 이상 생사가 확인되지 않는 사람을 **사망**한 것으로 간주하는 것이다.

포인트 2. 법적 의제에 대한 학자들의 평가

벤담은 법적 의제를 가장 해롭고 **비열한** 거짓말이라 비판하며, 정의 실현에 의제를 동원하는 것은 **사기**나 치는 것과 같다고 보았다. 반면 **블랙스톤**은 **바람직한** 목표의 제도적 달성에 기여하는 **유용한** 수단이라 옹호하였다. **메인**은 일견 유용성을 인정하되, **유년기의** 사회에서만 효과적이며 **성숙한** 사회에서는 적절치 않다고 보는 균형 잡힌 입장을 제시하였다.

포인트 3. 메인의 법적 의제 이해 방식 — 좁은 의미와 넓은 의미

좁은 의미의 법적 의제는 사실에 **부합**하지 않는 진술이 부인되지 않도록 **법적인** 힘이 가해진 것으로, 일반적 의미와 유사하다. **넓은** 의미의 법적 의제는 법 규칙의 **문언**은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 **역사적 사실**을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 **가정**을 총칭하며, 좁은 의미를 포괄한다. 메인은 이러한 구분을 통해 법적 의제의 **도구적** 유용성이 보다 명확히 드러남을 보여 주었다.

포인트 4. 법적 의제의 한계와 근대적 법체계에서의 현실

메인은 법적 의제가 **거친** 장치이므로 **성숙한** 사회에서 이를 통해 유용한 결과를 도모하는 것은 적절치 않다고 보며, 특히 근대적 법체계에서 요구하는 개념들의 **체계적 분류**를 **저해**한다는 점을 문제점으로 지적하였다. 그러나 현실에서는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠으며, 법원이 기존의 법으로부터 규칙을 **발견**할 뿐이라 주장하지만 실제로는 법 자체를 **변경**하는 사례에서처럼, 법의 발견이라는 **인습적** 언어의 장막 아래 의제가 여전히 작동하고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 13강) '법적 의제'

[Part 9] ◎ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 법적 의제에 대한 학자별 평가 (비교형)

학자	법적 의제에 대한 입장	핵심 논거
벤담	가장 해롭고 <u>비열한 거짓말</u> 이라 <u>비판</u>	정의 실현에 의제를 동원하는 것은 <u>사기</u> 나 치는 것과 같음
블랙스톤	바람직한 <u>목표</u> 의 제도적 달성에 기여하는 <u>유용한</u> 수단이라 <u>옹호</u>	어색하게나마 <u>기여</u> 한다는 점에서 유용함
메인	일견 <u>유용성</u> 을 인정하되, <u>성숙한</u> 사회에서는 <u>적절치</u> 않다고 봄	<u>거친</u> 장치이므로 개념의 <u>체계적 분류</u> 를 <u>저해</u> 함

포인트 2. 메인의 법적 의제 이해 방식 (비교형)

구분	좁은 의미의 법적 의제	넓은 의미의 법적 의제
정의	<u>사실</u> 에 부합하지 않는 진술이 <u>부인되지</u> 않도록 <u>법적</u> 힘이 가해진 것	법 규칙의 <u>문언</u> 은 그대로인 채 실제적 작용이 바뀐 <u>역사적 사실</u> 을 숨기는 일체의 <u>가정</u>
범위	일반적 의미의 법적 의제와 <u>유사함</u>	좁은 의미의 법적 의제를 <u>포괄</u> 함

포인트 3. 사회 발달 단계별 법적 의제의 역할 (비교형)

구분	유년기/진보하는 사회	성숙한 사회
법적 의제의 필요성	법이 변한다는 것에 대한 <u>미신적인</u> 거부감 → 법적 의제가 <u>최적화된</u> 장치로 기능	법적 의제는 <u>거친</u> 장치이므로 유용한 결과 도모에 <u>적절치</u> 않음
문제점	—	개념들의 <u>체계적 분류</u> 를 <u>저해</u> 함